МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2024 оны 12 дугаар сарын 25 № 05/29 Улаанбаатар хот

БАЯНХОНГОР АЙМАГ ДАХЬ
ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ
ГАЗРЫН ДАРГА, ХУРАНДАА
Д.БАТГЭРЭЛ ТАНАА

Баянхонгор аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын Цагдан хорих байранд хоригдож байгаа Ж.Хатанбаатарын өмгөөлөгч О.Золбаяр Комисст хандаж гаргасан "миний үйлчлүүлэгч Ж.Х-г цагдан хорьсон захирамж нь түүнийг цагдан хоригдсоноос хойш 53 цагийн дараа Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад очсон бөгөөд Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага нь хүнийг захирамжаар бус мэдэгдлээр цагдан хорьж хүний эрх, эрх чөлөөнд халдаж байна" гэх гомдлын мөрөөр шалгах ажиллагаа явуулахад дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна.

Баянхонгор аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар нь иргэн Ж.Хатанбаатарыг 2024 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдрийн 11 цаг 15 минутад шүүгч Д.Батцэнгэлийн "мэдэгдэл" гэх албан бичигт үндэслэн хүлээн авч цагдан хорьсон байна. Харин Ж.Хатанбаатарыг цагдан хорих тухай Баянхонгор аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2024 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдрийн 694 дугаар захирамж 2024 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 15 цаг 50 минутад Баянхонгор аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт бүртгэгдсэн байна.

Сэжигтэн, яллагдагчийг баривчлах, цагдан хорих шийдвэрийг биелүүлэх тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1 дэх хэсэгт "Гагцхүү Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу эрх бүхий албан тушаалтнаас гаргасан захирамж, тогтоол нь баривчлах, цагдан хорих шийдвэрийг биелүүлэх үндэслэл болно" гэж, Монгол Улсын Шүүхийн тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.4 дэх хэсэгт шүүх хэрэг, маргааныг хянан хэлэлцээд гаргах шийдвэрийн хэлбэрийг хуульчилсан бөгөөд мөн зүйлийн 22.5 дахь хэсэгт "Энэ хуулийн 22.4-т зааснаас бусад тохиолдолд хэрэг, маргааныг хянан шийдвэрлэх ажиллагаатай холбогдуулан шүүх тогтоол, шүүгч захирамж гаргана" гэж заасан.

Мөн Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 14.13 дугаар зүйлийн 10.2-т "шүүхийн шийдвэрт тухайн шүүхийн харьяалах нутаг дэвсгэрт байрлах цагдан хорих байранд яллагдагч, шүүгдэгчийг цагдан хорихоор заана" гэж хуульчилсан. Баянхонгор аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч Д.Батцэнгэлийн гаргасан 2024/ШЗ/694 дугаартай шүүгчийн захирамжид иргэн Ж.Хатанбаатарыг аль цагдан хорих байранд хорихыг заагаагүй, уг захирамжийг биелүүлэхийг хэнд даалгасан нь тодорхой бус байна. Түүнчлэн шүүгч Д.Батцэнгэлийн гарын үсэг бүхий "мэдэгдэл" гэх огноогүй баримт бичигт мөн цагдан хорих байрны харьяаллыг тодорхой дурдаагүй байхад Баянхонгор аймаг дахь

15006006?

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын Цагдан хорих байранд Ж.Хатанбаатарыг хүлээн авч цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлжээ.

Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 1.16 дугаар зүйлд хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг цахимаар явуулах журмыг Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2024 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдрийн хуулиар нэмсэн бөгөөд 2025 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөхөөр заасныг дурдах нь зүйтэй. Тус хуулийн 1.16 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт "Хэргийн оролцогчтой цахимаар харилцахад төрийн байгууллага, албан тушаалтны албаны цахим шуудан, албан бичиг солилцооны дундын систем, мэдэгдэл хүргэх систем, төрийн үйлчилгээний нэгдсэн систем, мэдэгдэл хүргэх системд иргэний үүсгэсэн, бүртгүүлсэн цахим шуудан, тухайн этгээдийг таньж, баталгаажуулах боломжтой бусад цахим систем, өмгөөлөгчийн Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны цахим системд бүртгүүлж холбогдсон цахим шууданг ашиглана" гэж заасан бөгөөд энэхүү зохицуулалт нь гомдол гаргагчийн тохиолдолд хамаарахгүй юм.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 13-т "Хуульд заасан үндэслэл журмаас гадуур дур мэдэн хэнийг ч нэгжих, баривчлах, хорих, мөрдөн мөшгөх, эрх чөлөөг нь хязгаарлахыг хориглоно" гэж, Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 9 дүгээр зүйлд "Хүн бүр эрх чөлөөтэй, халдашгүй дархан байх эрхтэй, Хэнийг ч дур зоргоор баривчлах буюу цагдан хорьж болохгүй, хуульд заасан үндэслэл журмаас гадуур хэний ч эрх чөлөөг хасаж болохгүй" гэж тус тус заажээ.

Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактад заасан "дур зорго" гэсэн ойлголтыг НҮБ-ын Хүний эрхийн хорооны 2014 оны 12 дугаар сарын 16-ний өдрийн Ерөнхий тайлбарт "хуульд заасан үндэслэлээс гадуур баривчлах, цагдан хорих, саатуулахыг дур зоргын гэж үзнэ, мөн зохисгүй, хууль журмыг баримтлаагүй байдал, хуулийг өөртөө нийцүүлэн тайлбарлах, үндэслэлтэй байх, зайлшгүй байх, тохирсон байх зарчмыг мөрдөөгүй байх" зэргийг агуулсан өргөн хүрээтэй ойлголт гэж тайлбарлажээ. Мөн аливаа хэлбэрээр саатуулагдсан, хоригдсон бүх хүнийг хамгаалах зарчмуудын цогц-ын 2 дугаар зарчимд "баривчлах, цагдан хорих, хорих арга хэмжээг зөвхөн хуульд заасан журмыг ягштал баримтлан уг зорилгоор эрх олгогдсон албан тушаалтан, этгээд хэрэгжүүлнэ" хэмээн заасан. Түүнчлэн, саатуулагдсан, цагдан хоригдсон хүмүүстэй харьцах харьцаа нь саатуулан хорих зорилготой нийцээгүй тохиолдолд уг саатуулах, цагдан хорих арга хэмжээг дур зоргын хэмээн үзнэ.

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт "Шүүхийн шийдвэрийг гүйцэтгэх үндэслэл нь хуулийн хүчин төгөлдөр шүүхийн шийдвэр, хуульд заасан тохиолдолд бусад байгууллага, албан тушаалтны шүүхээр баталгаажуулсан шийдвэр байна" гэж заажээ.

Дээрх нөхцөл байдлаас үзэхэд шүүх болон шүүгч аливаа хэрэг маргааныг хэлэлцээд гаргах шийдвэрийн төрөлд "мэдэгдэл" гэх баримт бичиг хуульчлагдаагүй, шүүгчийн захирамжид цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэх цагдан хорих байрыг тодорхой заагаагүй, яллагдагчийг цагдан хорих шийдвэр гаргаснаас хойш 2 цагийн дотор яллагдагчийг цагдан хорьсон талаар түүний гэр бүлийн арван найман насанд хүрсэн гишүүн, эсхүл өмгөөлөгчид мэдэгдэх талаар дурдаагүй байх бөгөөд хуульд заагаагүй шийдвэрт үндэслэн Баянхонгор аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын Цагдан хорих байрны эрх бүхий албан

тушаалтан цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн нь дур зоргын шинжтэй хүний эрхийг зөрчсөн үйлдэл юм.

Иймд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасныг удирдлага болгон Комиссын гишүүний дараах шаардлагыг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Шүүхийн тогтоол, шүүгчийн захирамжийг үндэслэн цагдан хорих шийдвэрийг биелүүлж байх;

2. Цаашид "мэдэгдэл" гэх хуульд заагаагүй баримт бичигт үндэслэн цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлж байгаа дур зоргын үйлдлийг таслан зогсоох;

3. Хүний халдашгүй, чөлөөтэй байх эрхийн агуулга мөн чанар, олон улсын зарчмын талаар нийт алба хаагчдын дунд сургалт явуулж, үр дүнг тооцох;

4. Цагдан хорих байрны өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хяналт тавих, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах үүрэг бүхий албан тушаалтанд хариуцлага тооцох;

5. Гомдол гаргасантай холбогдуулан хоригдогч Ж.Хатанбаатарыг аливаа хэлбэрээр ялгаварлан гадуурхах, эрх, эрх чөлөөг нь хууль бусаар хязгаарлахаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авч ажиллах.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дахь хэсэгт "Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй" гэж заасан.

Энэхүү Комиссын гишүүний шаардлагын мөрөөр хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүнгийн талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газарт.

ГИШҮҮН Б.ЭНХБОЛД